

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3966/2551

สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์
กำแพงเพชร จำกัด

นายไพรินทร์ คำทุม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70 วรรคสอง

โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับเพื่อให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับจึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับตามคำแถลงของโจทก์ ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งบังคับให้แก่จำเลยทั้งสามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 70 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 45,622 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 35,667 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 7 ธันวาคม 2548) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับเพื่อให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "ออกคำสั่งบังคับ ให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามคำพิพากษายภายใน 15 วัน ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมการส่ง"

วันที่ 21 เมษายน 2549 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งคำสั่งบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 272

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งศาลถูกต้องแล้วโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 วรรคสอง จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามอุทธรณ์โจทก์ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมการส่งคำบังคับข้อด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 วรรคสอง บัญญัติว่า "คำฟ้องนั้นให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการนำส่งนั้นโจทก์จะนำส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มีหน้าที่จัดการนำส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คำสั่ง คำบังคับของศาลที่ได้ออกตามคำขอของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาลมิได้สั่งให้จัดการนำส่งด้วยก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง" คดีนี้โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกคำบังคับเพื่อให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อศาลชั้นต้นออกคำบังคับจึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นออกคำบังคับตามคำแถลงของโจทก์ ดังนั้น ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่งคำบังคับให้แก่จำเลยทั้งสามได้ตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คำสั่งศาลชั้นต้นข้อด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ประทีป เฉลิมภักทรกุล-วีระชาติ เอี่ยมประไพ-มณฑุพงศ์ รุจิกันทะ)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายประสงค์ คำทวี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ232/2549

๒
ต้น

หมายเหตุ